

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 172/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางทองดำ คำมาลา นายฟรานซิส หว่อง

หรือวong ชูวิงหรืออาหลง

ผู้ร้อง

หรือนายอุดร ประสมสุข

จำเลย

นางทองดำ คำมาลา ผู้ประกัน ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีมูลที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ได้หากมีการบังคับคดีและขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้วแม้ผู้ร้องจะชนะคดีก็
จะทำให้เสียหายแก่ผู้ร้อง โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 33)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาโดยมี
ผู้ร้องเป็นผู้ประกันในราคา 120,000 บาทในวันนัดสืบพยานโจทก์ ผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ร้องยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเนื่องจากจำเลยป่วย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันมาครั้งหนึ่งแล้วและ
มิได้ปฏิบัติตามคำร้องดังกล่าว กลับขอเลื่อนคดีอีก จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ถือว่าผู้
ร้องผิดสัญญาประกันให้นำเงินค่าปรับตามสัญญาประกันมาชำระภายใน 15 วันผู้ร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34 แผ่นที่ 2,33)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 26)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ